

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1147

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 28ג. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 28ב יבוא :

"ענף ביטוח אבטלה 28ג. ביטוח אבטלה לעובד עצמאי, כהגדרתו בסעיף 158, לעובד עצמאי ינוהל כענף ביטוח נפרד."
2. תיקון סעיף 158. בסעיף 158 לחוק העיקרי –

(1) בהגדרה "מבוטח", בפסקה (1), בסופה יבוא "או עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו";

(2) אחרי ההגדרה "עובד" יבוא :

"עובד עצמאי" – מי שיש לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודת מס הכנסה²;".
3. תיקון סעיף 160. בסעיף 160 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) יראו עצמאי כמובטל לפי סעיף קטן (א) אם מסר תצהיר מאושר על ידי עורך דין או אישור רואה חשבון המגובה באישור רשות המסים המעיד על ביטול הרישום כעוסק המורשה, או כי חדל לחלוטין לעסוק בעסקו או במשלח ידו או שהחברה שהוא בעל שליטה בה חדלה לחלוטין מפעילותה, לפי העניין, או שהתקימו בו תנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (א2).

(א2) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לגבי זכאותו של מבוטח שהוא עובד עצמאי לדמי אבטלה."
4. תיקון סעיף 170. בסעיף 170 לחוק העיקרי –

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שאינו חייל" יבוא "שהוא עובד ואינו חייל";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שהוא עצמאי ואינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, בתקופה של עשרים וארבעה החודשים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע; בשל חודש שבו לא היתה הכנסה למובטל, יחושב השכר היומי הממוצע לפי שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום."

הוספת סעיף 171ב 5. אחרי סעיף 171א לחוק העיקרי יבוא:

"הגבלת מספר 171ב. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 171, לא ישולמו תקופות לדמי אבטלה לעובד דמי אבטלה למובטל שהוא עובד עצמאי כמשמעותו בסעיף 160, ביותר משלוש תקופות עצמאי תשלום מרביות כמשמעותן בסעיף 171(א), במצטבר במשך כל חייו.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 161, תשלום דמי אבטלה ייעשה רק אם חלפו 3 שנים מפרק הזמן הקודם שבו שולמו לעצמאי דמי אבטלה."

תיקון סעיף 337 6. בסעיף 337(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), אחרי "לענין עובד" יבוא "שאינו עובד עצמאי";

(2) בפסקה (2), אחרי "לענין מבוטח אחר" יבוא "שהוא אינו עובד או עובד עצמאי";

(3) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את שיעור דמי הביטוח החודשיים לפי סעיף 335 לענין עובד עצמאי."

תחילה 7. (א) תחילתם של סעיפים 28 ו-337 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו-6 לחוק זה, ב-1 לחודש שלאחר יום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, ענף האבטלה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע זכאות לדמי אבטלה לשכירים אשר חדלו מעבודתם וזאת, בתנאים המפורטים בחוק. עם

זאת, חוק הביטוח הלאומי אינו מזכה, בשום תנאי, עובדים עצמאיים אשר נפלטו ממעגל העבודה בקבלת דמי אבטלה. הפלייתם של העצמאיים ושליטת זכאותם לדמי אבטלה אינה מתיישבת עם תכליתו של החוק והעקרונות העומדים בבסיס תורת הביטחון הסוציאלי. ענף האבטלה בחוק הביטוח הלאומי נועד בעיקרו לאפשר מינימום של קיום בכבוד לכל אותם אלו אשר נקלעו למצב של אבטלה חיכוכית המתפרסת על פני תקופה של מספר חודשים ולסייע להם לשוב למעגל התעסוקה. עקרונות אלו תקפים לגבי עובדים עצמאיים כשם שהם תקפים לעובדים שכירים.

פתיחת עסק קטן כרוכה לרוב בסיכון כספי ההשקעה הראשוני וכן בחוסר ודאות לגבי הצלחת העסק. במקרה שהעצמאי נאלץ לסגור את העסק יורד חלק ניכר מהשקעתו לטמיון, הוא סובל לרוב מהכנסות נמוכות אם בכלל בתקופה שקדמה לסגירת העסק ונאלץ להתמודד עם היעדר רשת בטחון בתקופה שלאחר סגירת העסק שכן אינו זכאי לדמי אבטלה. העסקים הקטנים מהווים מנוע צמיחה משמעותי ומייצרים מקומות תעסוקה במהירות גבוהה יחסית ומשכך על המדינה לעודד יזמים לפתוח עסקים קטנים ולתת להם רשת ביטחון בדמות דמי אבטלה במקרה של סגירת העסק.

הצעת החוק תבטיח הקמת קרן אבטלה מיועדת, כענף ביטוח נפרד אשר תהווה את המקור למימון דמי האבטלה לעצמאיים. מאחר שהכנסתו של עובד עצמאי עשויה להשתנות משמעותית מחודש לחודש, יחושבו דמי האבטלה על בסיס הכנסתו בשנתיים שקדמו למועד שבו היה מובטל, ועל פי שכרו הממוצע. כן מוצע להגביל את קבלת דמי האבטלה למספר פעמים במהלך החיים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/24/1909) ועל ידי חבר הכנסת אלכס קושניר (פ/24/2511).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת גדעון סער וחיה אתי עטייה (פ/23/715) ועל ידי חברי הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1784) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת גדעון סער ויפעת שאשא ביטון (פ/24/57), על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/260) ועל ידי חברת הכנסת חיה אתי עטייה (פ/24/2514).

הצעת החוק זהה לפ/24/2514 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)